一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、发包单位情况。广西华磊新材料有限公司（以下称广西华磊）为发包单位。公司营业执照统一社会信用代码：91451000MA5KALCX2司，住所：广西百色市平果铝三号路（中国铝业广西分公司公用综合楼），法定代表人：黄卫平，注册资本：壹亿贰仟万圆，成立日期：2015年营范围：电解铝生产；火力发电；铝材深加工；煤炭生产和经营；投资百色区域电网；铝加工、火力发电、电解铝生产的技术服务和技术培训。

2、承包单位情况。宁夏银仪电力工程有限公司（以下称宁夏银仪）为承包单位。公司营业执照统一社会信用代码：91640000774927707司，住所：宁夏银川市黄河东路62C号，法定代表人：常学军，注册资本：6000万元，成立日期：2006年2月17日，营业期限：长期，经营范围力发电站和新能源发电站的安装、检修、维护、调试、试验、改造、运行等；输配电系统承装、承修、承试；电力施工总承包，承试及道路照明业承包；合同能源管理，节能诊断和节能技术改造；无损检测（计量认证）和电气试验技术服务；锅炉改造维修；压力容器、压力管道安装改造备监理（监造）；工程建设物资代保管；磨辊堆焊；劳务服务；机械设备、电气设备、五金交电、电缆、润滑油、金属材料及耗材的销售；火电营销售；普通道路货物运输（不含危险化学品）。

3、劳务派遣单位。广西平果靖康劳务有限责任公司（以下称靖康劳务）为劳务派遣单位。公司营业执照统一社会信用代码：91451023MA任公司（自然人投资或控股），住所：广西平果县新安镇新华村含笑屯399号，法定代表人：何耀星，注册资本：100万元，成立日期：2016年营范围：提供劳务、会议、餐饮企业管理（不含食品生产经营）、建筑物清洁服务；劳务承包（建筑工程、市政工程、水利工程、土方工程、基环保工程、水电安装）；吊装、搬运、装卸服务；板车工程机械租赁服务。

（二）项目发包、承包及用工基本情况

1、项目发包、承包情况。广西华磊为发包方，宁夏银仪为承包方。广西华磊与宁夏银仪签订《广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目热电统检修维护合同》、《广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目热电项目部3#机组检修维护及外围系统检修维护补充合同》，广西华磊把热电项及外围系统的检修维护、输煤系统皮带及运转站运行巡视、保洁及清堵业务、翻车机辅助作业、翻车机底部煤篦清理及车皮清理等业务承包给宁2018年6月1日起至2018年12月31日止，补充合同到期后，签订合同的双方仍按该合同开展相关业务。

2、项目用工情况。宁夏银仪与靖康劳务签订《广西华磊新材料有限公司输煤系统皮带及转运站运行清堵保洁协议》，靖康劳务为宁夏银仪提运转站运行巡检、保洁、清堵工作，协议有效期自2018年6月1日起至2018年12月31日止，协议到期后，签订协议双方仍按该协议开展相关业务仪从靖康劳务招用的劳务派遣人员编入发电厂燃煤管理部输煤运行班组，在输煤运行班组安排下作业。

靖康劳务与“1.5”事故死者苏现青签订《劳务用工合同》，靖康劳务聘用苏现青为宁夏银仪工作，工作地点在广西华磊发电厂，岗位是保洁1月5日起至2018年12月31日止。该合同到期后，靖康劳务没有与苏现青办理终止劳务用工合同手续，直至事故发生当日，靖康劳务没有结清苏现青仍按该合同从事相关工作。

二、事故发生经过、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年1月5日零点，广西华磊输煤运行三班在接班时，当班主值李斌安排宁夏银仪从靖康劳务招用的劳务派遣人员苏现青和广西华磊从靖康黄彬、许晴4人对落煤管粘煤进行清理。李斌分别对操作停滚轴筛B、一级碎煤机B和12#皮带，停完后，苏现青等4人开始站在滚轴筛B盖板上用钢

1点2分左右，李斌在控制室用对讲机要求清理作业负责人苏现青停止清理工作，要启动B输煤系统上煤，苏现青回答马上结束。通话结束后，下独自携带十字镐、大锤，口含手电筒从落煤管人孔进入落煤管，站在滚轴筛B上进行清理，农恒、黄彬、许晴等3人在人孔外协助。

1点5分左右，李斌在控制室未确认落煤管内是否有人作业的情况下，远程启动皮带，并依次启动一级碎煤机B和滚轴筛B。正在落煤管内进行筛B卷入，农恒、黄彬、许晴见状立即跑开。李斌在控制室视频监控中发现有3人跑出后，立即对设备进行停运操作。1点9分左右，一级碎煤机B和级碎煤机B清理口时，苏现青已被滚轴筛B及一级碎煤机B挤压当场死亡。

（二）救援、现场处置及善后处理情况

事故发生后，广西华磊管理人员立即报告中铝、公安、安监、医院等部门。县委、县人民政府领导高度重视，纷纷作出指示、批示，要求做迅速开展事故调查，防止类似事故发生。县人民政府及安监、公安等部门领导连夜赶赴现场指导开展救援及处置工作，组织安排对事故发生区域域。当救援人员打开一级碎煤机B清理口时，发现苏现青已被滚轴筛B及一级碎煤机B挤压死亡。

县人民政府组织相关部门安抚死者家属，妥善处理事故善后工作，确保死者家属思想稳定。2019年1月6日，广西华磊、宁夏银仪、靖康劳务属支付赔偿款。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

苏现青，男，44岁，平果县新安镇生坡村生坡屯人，在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失130万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

在作业过程中违规操作。苏现青进入有限空间作业没有按规定办理工作票审批手续，没有将把控制柜上的操作按钮打到“就地”位置。当班理人员沟通确认清理工作是否完全结束，清理人员是否已经离开清堵的设备，就启动了设备。

（二）间接原因

1、宁夏银仪存在包而不管，其有限空间作业直接责任未落实。

（1）有限空间作业组织混乱。作业前，公司未制定有限空间作业方案并报发包方（业主单位）审批；作业过程中，公司未安排有限空间作业员出现有限空间违规操作行为而未被及时发现、制止。

（2）未组织实施从业人员（被派遣劳动者）的安全教育培训。未针对有限空间作业特点对被派遣劳动者开展安全教育和培训，被派遣劳动者的情况下冒险作业。

2、广西华磊存在以包代管，未对外包单位实施有效的统一协调和管理，其有限空间作业主体责任未落实。

（1）安全生产责任制不落实。在有限空间作业中未安排监护人员，使有限空间作业缺少必要的现场统一安全管理和指挥，外包业务从业人员被及时发现、制止。

（2）对外包业务从业人员的安全教育培训不够。对外包业务从业人员的安全教育和培训流于形式，缺乏针对性，外包业务从业人员没有掌握规操作，没有掌握事故应急救援措施。

（3）对有限空间作业监管不严。对有限空间作业监管缺失，没有制定和审批有限空间作业方案，外包业务从业人员在未办理作业票未经审批

（三）事故性质

广西华磊新材料有限公司“1.5”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1、苏现青，宁夏银仪从靖康劳务招用的派遣工，在作业过程中违反岗位安全操作规程，冒险作业，对事故的发生负有直接责任，因其在事任。

2、李斌，广西华磊发电厂输煤运行三班主值，在作业过程中违反岗位安全操作规程，在未与清理人员沟通确认清理工作是否完全结束，清理备情况下，远程启动设备，导致还在落煤管内进行清堵作业的苏现青卷入碎煤机被挤压死亡，对事故的发生负有直接责任，李斌的行为违反了《五十四条和《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，涉嫌过失致人死亡罪，建议移交平果县公安局依法调查处理。

3、张建军，广西华磊新材料有限公司发电厂厂长，是发电厂的安全生产第一责任人。对外包工作出现“以包代管”，对有限空间作业未制定未经审批从业人员即进入有限空间作业、外包业务从业人员安全教育和培训不够等违规行为失察，对事故负有管理责任。建议由广西华磊新材料以处理。

4、黄敏海，广西华磊新材料有限公司安环部安环科科长，安全生产管理人员，负责公司安环科工作。对外包业务从业人员安全教育和培训不限空间作业票制度，对从业人员有限空间作业违规操作行为监管不力，对事故发生负有管理责任。建议由广西华磊新材料有限公司按公司内部管理

5、贾万义，宁夏银仪电力工程有限公司广西华磊运维项目部项目经理，没有组织本单位对招用的被派遣劳动者进行岗前安全教育培训，对从方案、作业现场无监护人、未经承包单位审批从业人员即进入有限空间作业等违规行为失察，对事故发生负有管理责任。建议宁夏银仪电力工程以处理。

（二）对责任单位的相关处罚建议

1、广西华磊新材料有限公司有限空间作业安全生产主体责任未落实，未对外包单位实施有效的统一协调和管理，对外包业务从业人员的安全间作业监管缺失，没有制定有限空间作业方案，在有限空间作业中未安排现场监护人员，对有限空间作业没有严格审批，外包业务从业人员在未进入有限空间作业。对事故发生负有重要责任。建议由平果县应急管理局依据有关法律法规进行行政处罚。

2、宁夏银仪电力工程有限公司有限空间作业直接责任未落实，未开展从业人员（被派遣劳动者）有限空间作业安全教育和培训，从业人员在情况下冒险作业，未制定落煤管清堵有限空间作业方案，有限空间作业现场未安排监护，有限空间作业未报发包方（业主单位）审批，对事故发应急管理局依据有关法律法规进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对广西华磊“1.5”事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次发生，提

（一）广西华磊新材料有限公司要切实履行好有限空间作业的安全生产主体责任。要加强对外包项目的安全管理，根据外包项目工程特点对全教育培训，使从业人员了解有限空间作业存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，坚决杜绝以包代管、管而不严。要进一步完善有限空严格执行有限空间作业审批制度，不得在没有现场负责人员和监护人员的情况下进入有限空间作业。要督促承包方在每次进行有限空间作业前进方案，并报本单位审批。要对有限空间作业制定针对性的应急预案，加强预案培训，定期组织演练。要加强对外包单位进行有效的统一协调和查，及时纠正、制止外包业务从业人员违规操作行为。

（二）宁夏银仪电力工程有限公司要切实履行安全生产主体责任，全面提升企业安全生产管理水平，坚决杜绝包而不管。要进一步落实企业全生产规章制度和操作规程。要加强对被派遣劳动者等从业人员的安全教育培训，特别是要针对有限空间作业等危险作业，对从业人员开展有针业人员的安全生产知识和事故应对能力。要加强作业现场安全管理，严格实行有限空间作业审批制度，不得在没有现场负责人和监护人的情况下空间作业前要进行风险辨识和制定有限空间作业方案，并报发包方审批。督促从业人员遵守劳动纪律，及时纠正、制止从业人员违规操作，严防从

（三）全县各工贸行业的管理部门要继续深入开展工贸行业领域安全生产隐患排查治理行动，坚决打击非法发包、非法转包等违法行为，规指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为，加大对企业有限空间作业的执法检查力度，督促企业全面落实安全生产主体责任，确保全县工范和最大限度地减少工贸行业生产安全事故的发生。

广西华磊新材料有限公司发电厂“1.5”事故调查组

2019年3月28日

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码：4510230004